20260618讀書會

- 許峰源-法羽老師簡介
- 1982年生。新北市三重高中；國立臺灣大學法律學系畢業(書卷獎)。
- 大四應屆律師高考及格；執業律師(95臺檢證字第6922號)2006年～。
- 目前專職寫作。





保險財富傳承
經典案例解析
三民書局爭產案

學習判決實務案例
先校正學習心態
想要從頭到尾
全部學會
到頭來只是在
自嗨、窮忙、搞笑

專注人壽保險
本分本業
其他的學習
普通常識就好

保險財富傳承
經典案例解析
三民書局爭產案

案例事實整理

- 被繼承人劉振強(21年次)、生存配偶莊梅，43年結婚。大兒子劉仲文、二兒子劉仲傑、女兒劉念華、女兒劉念芸。
- 106年1月23日：被繼承人劉振強死亡。遺產總額約11.5億元。遺產淨額約7.7億元。配偶扣除額約4.62億元。核定遺產稅約5,300萬元。
- 106年10月18日：劉仲傑、劉仲文分別申報遺產稅。
- 107年1月10日：莊梅委由律師向國稅局主張配偶剩餘財產請求權扣除額。
- 107年1月12日：莊梅向民事法院提起配偶剩餘財產請求權。
- 111年6月25日：莊梅死亡。法院駁回剩餘財產請求權訴訟。
- 111年11月：國稅局移送行政執行署強制執行。
- 112年2月：行政執行署完成5,995萬元遺產稅執行。

生存配偶
剩餘財產請求權
非常厲害
不小心接班人就換人

很多男性老闆
有一個嚴重錯誤的迷思
以為名下的財產
都是他一個人的
分配遺產上也這樣想
會犯下嚴重的錯誤

夫妻之一方死亡
會先發生
夫妻剩餘財產分配
再繳完遺產稅後
剩下的
才會成為繼承遺產

生存配偶
主張剩餘財產請求權
不用跟其他繼承人分擔
清算結束後
仍得再以繼承人身分
繼承遺產或拋棄繼承

遺囑無法對抗
配偶剩餘財產請求權
因為遺產中一大部分
本質上不是被繼承人的

生存配偶
剩餘財產請求權
非常厲害
一不小心接班人
就會是生存配偶

配偶剩餘財產請求權
只是金錢債權
透過遺囑搭配人壽保險
預留受益人立刻拿到的
遺產外現金補償就好

配偶繼承權
是分配遺產的物權
必須透過遺囑
歸屬遺產所有權給子女
再預留人壽保險金
補償配偶應繼分特留分

生存配偶
剰餘財産請求權
進階普通常識解析

配偶剩餘財產請求權

是一身專屬權

不得讓與或繼承

被繼承人剩餘財產較少

繼承人也不得

向生存配偶主張

配偶剩餘財產請求權
如果有契約承諾
或已起訴的話
可以讓與或繼承
繼承人可以向配偶主張

莊梅在生前
已經起訴主張
配偶剩餘財產請求權
這個權利就可以繼承

主張剩餘財產扣除額後
拿到遺產稅繳清證明書
一年內要把配偶
剩餘財產請求權金額
確實給付給配偶
否則國稅局追回遺產稅

配偶剩餘財產請求權
向國稅局主張扣除額
向民事法院起訴
是二個獨立的權利行使
分別計算，沒有先後

生存配偶莊梅

生前預立遺囑

把全部遺產給劉仲文

表示其他繼承人

喪失繼承權

活久一點點的配偶派贏

三民書局出版集團
接班計劃
徹底打亂
集團元氣重傷

「繼承現金流風險」
家族發生爭產
國稅局審核發單
遺產凍結時間會很久

遺產稅未繳清前
不得分割遺產
交付遺贈
辦理移轉登記
「遺產稅繳清證明書」

遺產稅真正的風險
不只是稅單上的
繳款金額
從被繼承人死亡瞬間
所有遺產都被凍結
「繼承現金流風險」

家族發生爭產
進入法院訴訟程序
國稅局審核發單
會跟著拖很久很久
所有遺產、銀行存款
也會被凍結很久很久

從被繼承人離世瞬間
家人馬上要有
夠多的現金握在手上
非常非常重要
銀行存款辦不到
人壽保險辦得到

人壽保險金
是受益人領取的財產
不是被繼承人的遺產
不會被遺產稅凍結
受益人立刻馬上拿到的
遺產外現金

實質課稅原則
列入遺產總額計算
只是擬制遺產
如實申報就好
人壽保險金依舊是受益人
立刻拿到的遺產外現金

家族發生爭產
進入訴訟程序
開庭筆錄、卷宗資料
遺產會曝光被追稅

「遺産税第二回合」
任何漏報的遺産
抓到會連補帶罰
本税加上二倍以下罰鍰
核課期間七年

遺產稅課徵標的
包含被繼承人所有
中華民國境內境外
全部遺產
「全球課稅制度」

匯出境外的存款

境外公司出資額、保單

海外股票、海外不動產

台商在中國所有資產

未稅現金、藝術品、黃金

借名登記、實質課稅

家族發生爭產
進入訴訟程序
開庭筆錄、卷宗資料
海內外遺產會曝光
國稅局可以直接
連補帶罰課徵遺產稅

繼承人劉仲傑
主動申報
美國不動產信託
境外公司股權
5,776萬元

因為母親莊梅
已經正式向法院起訴
配偶剩餘財產請求權
不報也得報
海外遺產肯定會曝光

家族發生爭產
沒人願意用自己的錢
墊繳遺產稅
竟然遭移送強制執行

遺產稅核定5300萬元
沒人願意用自己的錢
墊繳遺產稅
因為不一定拿得回來
很久很久才拿得回來

劉振強主要遺產

書局不動產、公司股權

不能實物抵繳

現金存款很少

縱使實物抵繳

也無法解決遺產稅

遺產稅本稅
核定為5300萬元
拖著拖著
本稅、滯納金、利息
暴增為5995萬元

遺產總額12億
為了僅僅5995萬遺產稅
整個三民書局
企業總部、公司股權
被移送行政執行

銀行存款
會被遺產稅凍結
實物抵繳要經過
繼承人過半數同意
完稅後，要動用
要經過全體繼承人同意

透過遺囑搭配人壽保險
接班人立刻馬上拿到
遺產外現金握在手上
非常非常重要
銀行存款辦不到
人壽保險辦得到

董事長死亡改選
繼承接班經營風險
遺囑搭配人壽保險
幫得上忙

董事長死亡

要召開董事會改選

也可能召開股東會

全面改選董事會

再不行就要向法院申請

臨時管理人

董事會
應由三分之二以上
董事之出席
及出席董事過半數之同意
互選一人為董事長

股東會
股份總數過半數的
股東出席
出席股東表決權
過半數的同意

股份為數人共有者
其共有人應推定一人
行使股東之權利

公同共有
股份有限公司股份
股東行使股東權
出席股東會、行使表決權
應經公同共有人
全體同意始得為之

董事會不能行使職權
法院因利害關係人聲請
得選任臨時管理人
代行董事長及董事會之職權
有限公司準用之

遺囑執行人
管理遺產
執行上必要行為
全體繼承人的代理人
可以單獨辦理
公司股權的遺產分割

透過遺囑搭配人壽保險
接班人立刻馬上拿到
遺產外現金握在手上
讓遺囑執行人繳清遺產稅
補償應繼分特留分
辦理遺產分割、移轉登記

「繼承現金流風險」
中小企業董事長死亡
進階繼承風險解析

「繼承現金流風險」
中小企業董事長死亡
員工薪水、廠商貨款
銀行貸款怎麼辦
撐過變更董事長的過程

「繼承現金流風險」
中小企業董事長
突然死亡
往來大客戶抽單
撐過經營劇烈震盪期

「繼承現金流風險」
中小企業董事長死亡
可能觸發銀行貸款的
「加速到期條款」
俗稱「抽銀根」

中小企業
公帳私帳調來調去
董事長突然死亡
個人銀行存款
瞬間被凍結
公司要用錢怎麼辦

「繼承現金流風險」
中小企業董事長死亡
個人名義持有
企業總部不動產
欠遺產稅被移送執行

「繼承現金流風險」
中小企業董事長死亡
持有的公司股權
欠遺產稅被移送執行

台灣高資產客戶
重病、死前
誰敢開口
要爸爸處理遺產
又不能調財產清單
「繼承就像開福袋」

台灣超過九成
老闆嘴巴說
「交棒接班」
都是說說而已
到死都不願意放手啦

既然不想不願意
在生前全部交出來
那就好好為接班人準備
人壽保險的保額帳戶
受益人立刻馬上拿到
倍數保額的遺產外現金

高額人壽保險

原始出廠設定

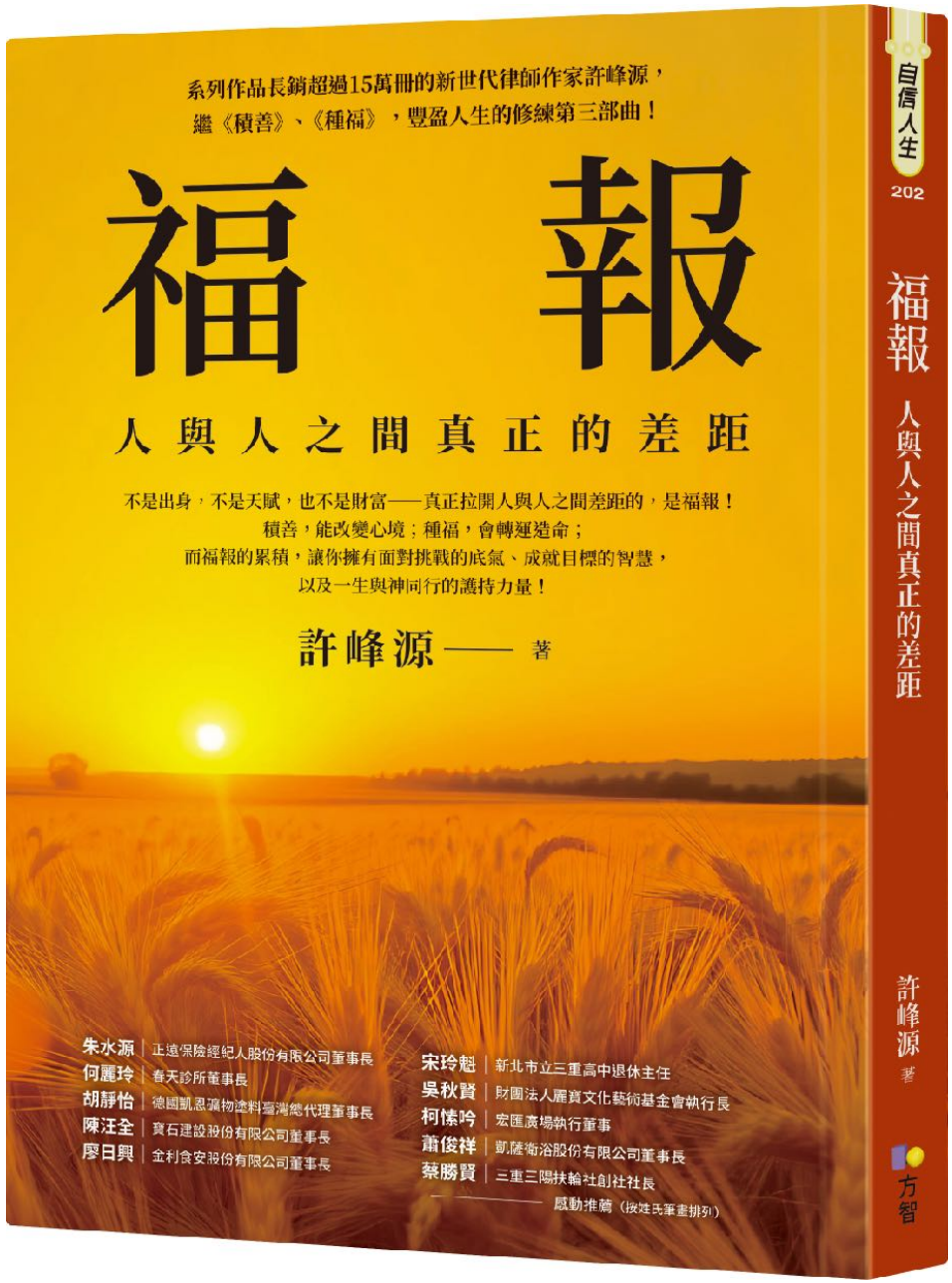
完全符合人性

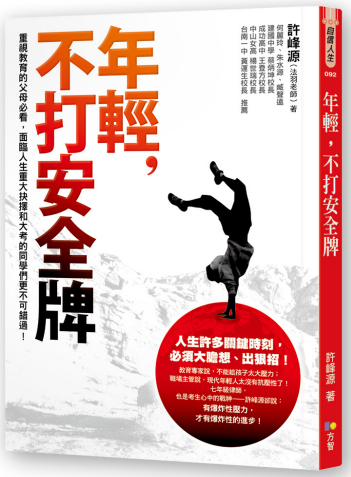
既保護自己又可以

照顧內心想要照顧的人

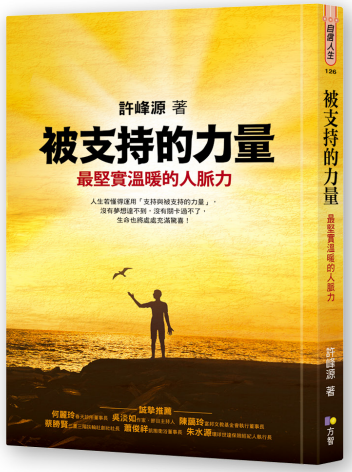
3000萬解約金
生前都還是你的
身故的瞬間
才由你指定的受益人
立刻馬上領到
倍數的6000萬保險金

2025年10月最新第8本著作出版




年輕，不打安全牌
人生許多關鍵時刻，必須大膽想、出狠招！
許峰源 著


心的強大，才是真正的強大
許峰源 著

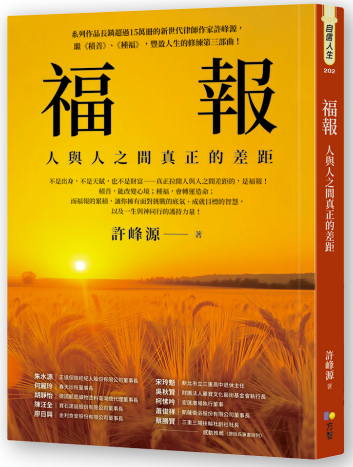

許峰源 著
被支持的力量
最堅實溫暖的人脈力


做一個簡單的好人
許峰源 著


內心的太陽一直都在
許峰源 著


積善
生命的改變，始終源於心念
許峰源 著


種福
做內心覺得應該做的事
許峰源 著


福報
人與人之間真正的差距
許峰源 著



請搜尋：許峰源-法羽老師